

1500319-63.2022.8.26.0246

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: João Luis Monteiro Piassi

Comarca: Ilha Solteira

Foro: Foro de Ilha Solteira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... penal preferiu identificar o crime como sendo furto e a conduta que o concretiza como subtrair, seguida, é lógico, de outros importantes elementos descritivos e normativos. Assim, o simples fato de alguém tirar coisa pertencente a outra pessoa não quer dizer, automaticamente, ter havido um furto, já que se exige, ainda, o ânimo fundamental, componente da conduta de furtar, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ilha Solteira

Foro de Ilha Solteira

2ª Vara

Avenida Brasil Norte, 1680, Ilha Solteira-SP - cep 15385-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500319-63.2022.8.26.0246 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500319-63.2022.8.26.0246

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2133511/2022 - DEL.POL.ILHA SOLTEIRA, 25014348 -

DEL.POL.ILHA SOLTEIRA, 2133511 - DEL.POL.ILHA SOLTEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON DA SILVA CAVALCANTE e outro

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). João Luis Monteiro Piassi

I - RELATÓRIO

Vistos.

Trata-se de processo-crime proposto pelo Ministério Público Estadual contra os Srs. Wellington da Silva Cavalcante e Genilson Cassiano Faria.

Na denúncia, narra-se que no dia 17 de maio de 2022, às 02h50min, nos estabelecimentos comerciais (lojas) situados na Rua Sete de Setembro, 583 e 593, Jardim Aeroporto, na cidade e comarca de Ilha Solteira/SP, Wellington da Silva Cavalcante, qualificado às fls. 08, durante o repouso noturno e mediante arrombamento de obstáculo, subtraiu, para si ou para outrem, a quantia de R\$ 350,00 e um par de chinelos, pertencente a José Carlos Cardin.

Consta, ainda, que no mesmo local dos fatos, mas em momento posterior, Wellington da Silva Cavalcante e Genilson Cassiano Faria, respectivamente qualificados às fls. 08 e 16, previamente combinados e agindo em comunidade de desígnios, durante o repouso noturno e mediante arrombamento de obstáculo, tentaram subtrair, para si ou para outrem, calçados pertencentes a José Carlos Cardin, somente não consumando o

delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Prisão em flagrante do réu Wellington convertida em preventiva (fls. 147/150).

Deferida liberdade provisória para o réu Genilson (fls. 147/150).

Auto de apreensão à fl. 29.

Realizada perícia no local dos fatos (fls. 251/256).

Realizada perícia dos objetos apreendidos (fls. 219/226).

Recebida a denúncia em 26 de maio de 2022 (fl. 201).

Citado pessoalmente (fl. 231), o réu Genilson ofereceu defesa escrita (fls.

268/269).

Citado por videoconferência (fl. 263), o réu Wellington ofereceu defesa escrita (fls. 227/229).

Mantido o recebimento da inicial (fls. 272/274).

No curso da instrução (fls. 372), realizou-se oitiva em audiência da vítima, de 03 testemunhas e dos réus

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação de Wellington nos termos da denúncia e pela absolvição de Genilson, enquanto as defesas pleitearam a absolvição.

Folha de Antecedentes Penais (fls. 305/314) e Certidão Estadual de Distribuições Criminais do réu Genilson (fls. 315/319).

Folha de Antecedentes Penais (fls. 345/358) e Certidão Estadual de Distribuições Criminais do réu Wellington (fls. 259/265).

É o relatório.

Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Da Imputação do Crime de Furto Qualificado durante Período Noturno praticado pelo Sr. Wellington da Silva Cavalcante.

O crime é definido no art. 155, § 1º e § 4º, inc. I, do CP:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

§ 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

§ 3º - Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico.

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;

III - com emprego de chave falsa;

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.

§ 4º-A A pena é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum.

§ 5º - A pena é de reclusão de três a oito anos, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior.

§ 6º A pena é de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração.

§ 7º A pena é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego.

Segundo Nucci, em seu Código Penal Comentado (2021, p. 804):

"(...) subtrair significa tirar, fazer desaparecer ou retirar e, somente em última análise, furtar (apoderar-se). É verdade que o verbo 'furtar' tem um alcance mais amplo do que 'subtrair', e justamente por isso o tipo penal preferiu identificar o crime como sendo furto e a conduta que o concretiza como subtrair, seguida, é

lógico, de outros importantes elementos descritivos e normativos. Assim, o simples fato de alguém tirar coisa pertencente a outra pessoa não quer dizer, automaticamente, ter havido um furto, já que se exige, ainda, o ânimo fundamental, componente da conduta de furtar, que é assenhorear-se do que não lhe pertence”

Sobre os demais elementos do tipo penal, ensina Bitencourt, em seu Tratado (2016, p. 36):

“A estrutura da descrição típica do crime de furto não se limita a dados puramente objetivos, encontrando-se enriquecida por elementos extraídos das searas da antijuridicidade e da antiga definição e culpabilidade, com grande carga normativa e subjetiva. Para a concretização dessa infração penal é insuficiente que o agente subtraia coisa móvel: é indispensável que o faça, para si ou para outrem, e que coisa subtraída seja alheia. Esses dois elementos – o primeiro normativo e o segundo subjetivo, exigindo, ambos, juízos valorativos, indispensáveis para que se encontrem seus verdadeiros significados, afastam a objetividade pura própria dos chamados tipos normais.”

Em suma, pode-se dizer que: (i) coisa é tudo que pode ser apreendido com valor patrimonial relevante (a res nullius e a res derelicta não podem ser objeto de furto, pois a subtração não viola o patrimônio de ninguém); (ii) alheio é o que é de terceiro; e (iii) móvel é tudo o que pode ser levado de um lugar a outro, sem destruição.

Sobre a consumação do delito em questão, cumpre trazer à luz a pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, reconhecendo como aplicável a teoria da amotio ou a apprehensio, segundo a qual basta a inversão da posse para a configuração da subtração, prescindindo-se da posse mansa e pacífica. Nesse sentido, veja-se o Tema Repetitivo 934 do STJ::

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ.

2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado.

(REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. SISTEMA DE MONITORAMENTO. CRIME IMPOSSÍVEL. SUMULA 567/STJ. INVERSÃO DA POSSE. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

III - "A existência de sistema de monitoramento eletrônico ou a observação do praticante do furto pelo gerente do supermercado, como ocorreu na espécie, não rende ensejo, por si só, ao automático reconhecimento da existência de crime impossível, porquanto, mesmo assim, há possibilidade de o delito ocorrer.

Incidência da Súmula 567 desta Corte. Tese firmada em recurso representativo da controvérsia (Resp nº 1.385.621/MG, DJe 02/06/2015)" (HC n.357.795/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 01/08/2016).

IV - "Para a consumação do crime de furto, não se exige a posse mansa, pacífica e desvigiada da res furtiva, sendo reconhecida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF e do Superior Tribunal de Justiça - STJ a aplicação da teoria da amotio, que a apenas demanda a inversão da posse do objeto material do crime" (RHC n. 74.846/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, DJe de 26/05/2017).

(AgRg no HC 583.297/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020)

Em juízo, a vítima, o Sr. José Carlos Cardin, narrou que: foi avisado por telefone pelo policial que sua loja de calçados havia sido arrombada, foi até o local do fato onde o policial disse que tinha avistado e detido um indivíduo dentro da loja enquanto faziam a patrulha próximo ao local dos fatos. Relatou que os denunciados arrebataram os cadeados, a fechadura do meio e a fechadura da parte de baixo da porta da frente para que pudessem adentrar no local. Disse que arrombaram as portas dos dois prédios da loja que ficam lado a lado. Falou que de imediato não viu quais mercadorias haviam sido furtadas, apenas notou que o dinheiro que estava no caixa da loja, em torno de 350 reais, havia sumido. Disse que gastou em torno de 400 reais para consertar os danos causados pelo arrombamento. Afirmou que apenas um dos denunciados estava dentro da loja com os policiais quando chegou ao local, e que o outro denunciado já estava dentro da viatura.

Em juízo, a testemunha de acusação, o Sr. Alexandre Nunes, policial militar, narrou que: conhece o réu Genilson da infância, mas não conhece o réu Wellington. Afirmou que não é parente de nenhum dos réus. Relatou que estava em patrulhamento na rua sete de setembro quando olhou para o lado direito e percebeu um movimento dentro da loja predileta calçados. Disse que alguém tentou se abaixar no lado de dentro da loja. Falou que imediatamente desceu da viatura e visualizou o réu Wellington dentro da loja, no qual perguntou a Wellington o que ele estava fazendo e este começou a desconversar, então o depoente deu voz para que o Wellington deitasse no chão. Neste momento viu um vulto do outro lado da rua do réu Genilson andando a pé. Falou que entrou na loja e viu que estava tudo revirado e deu voz de prisão para o Wellington. Logo após, pediu apoio no rádio, pois havia visto que o indivíduo que estava no outro lado da rua tinha fugido. A viatura de apoio conseguiu achar o indivíduo que era o denunciado Genilson. Disse que o policial que abordou Genilson narrou que em meio à perseguição o Genilson dispensou uma bolsa e que dentro desta bolsa havia outra bolsa vazia apenas. Relatou que dentro da loja havia três bolsas vazias na qual o réu Wellington iria colocar as mercadorias que pretendia subtrair. Asseverou que os dois prédios da loja Predileta Calçados haviam sido arrombados. Afirmou que quem abordou o denunciado Genilson foi o policial Marcos Antônio da Silva. Asseverou que quando viu o Genilson fugir do local pelo outro lado da rua identificou o mesmo de longe. Relatou que não fez a abordagem de Genilson no momento da fuga, pois estava abordando o réu Wellington na mesma hora, por isso, pediu apoio à outra viatura para que localizasse o Genilson. Falou que o réu Wellington admitiu no momento da abordagem que já havia furtado o dinheiro do caixa estabelecimento e que tinha voltado para furtar mais pertences. Disse que o réu Wellington afirmou que estava sozinho no momento do furto e que o denunciado Genilson não o acompanhava.

Em juízo, a testemunha de acusação, o Sr. Paulo Adriano Marques, policial militar, narrou que: conheceu os denunciados no dia dos fatos e não é parente de nenhum dos dois. Relatou que estava em patrulhamento na rua sete de setembro no Jardim aeroporto quando percebeu um movimento dentro da loja predileta calçados. Disse que alguém tentou se abaixar no lado de dentro da loja. Falou que imediatamente desceu da viatura e visualizou o réu Wellington dentro da loja, logo em seguida adentraram na loja e abordaram o réu Wellington. Em meio à abordagem, viu um vulto do outro lado da rua de algum indivíduo andando a pé indo em direção à praça. Falou que entrou na loja e viu que estava tudo revirado e deu voz de prisão para o Wellington. Logo após, pediu apoio no rádio, pois havia percebido que o indivíduo que estava no outro lado da rua tinha fugido. A viatura de apoio conseguiu achar o indivíduo que era o denunciado Genilson. Disse que o policial que abordou Genilson narrou que haviam caixas da loja predileta calçados e uma bolsa próximas ao

denunciado que estava na praça no momento da abordagem. Relatou que dentro da loja havia três bolsas vazias na qual o réu Wellington iria colocar as mercadorias que pretendia subtrair. Afirmou que quem abordou o denunciado Genilson foi o policial Marcos Antônio da Silva. Asseverou que quando viu o Genilson fugir do local pelo outro lado da rua identificou o mesmo de longe. Relatou que não fez a abordagem de Genilson no momento da fuga, pois estava abordando o réu Wellington na mesma hora, por isso, pediu apoio à outra viatura para que localizasse o Genilson. Falou que o réu Wellington admitiu no momento da abordagem que já havia furtado o dinheiro do caixa estabelecimento e que tinha voltado para furtar mais pertences. Disse que o réu Wellington ficou em silêncio ao ser indagado sobre a participação de Genilson no furto.

Em juízo, a testemunha de acusação, o Sr. Marcos Antônio da Silva, policial militar, narrou que: conhece o denunciado Genilson de vista devido a algumas outras ocorrências que participou com ele e que o réu Wellington conhece apenas por esta ocorrência em questão. Afirmou que não possui parentesco com nenhum dos denunciados. Relatou que a equipe do soldado Nunes surpreendeu o réu Wellington dentro da loja Predileta Calçados e solicitou apoio para a viatura do depoente dizendo que tinha outro indivíduo com uma mochila nas costas que havia se evadido sentido a praça que tem próxima ao local dos fatos. Disse que se deslocou rapidamente vindo pela rua 11 que dá acesso ao outro lado da praça e que nesse momento observou que o réu Genilson estava colocando algo no chão e atravessando a rua pro lado da praça. Ao verificar e ver que Genilson havia deixado uma bolsa no chão o depoente abordou Genilson ainda na praça e o colocou dentro de sua viatura e foi em direção à bolsa que havia ficado para trás. Percebeu que dentro desta bolsa havia outra bolsa. Em seguida foi até a loja supracitada onde estavam os outros policiais, momento em que os policiais Paulo e Alexandre identificaram Genilson como o sujeito que tinham visto se evadir do local descendo a rua. Relatou que antes do acontecimento dos fatos narrados, estavam patrulhando no jardim aeroporto perto da praça e já haviam visualizado os respectivos denunciados andando juntos. Disse que não se recorda do réu Genilson ter falado algo sobre como conseguiu a bolsa que estava em sua posse. Acha que as bolsas não eram objetos pertencentes à loja furtada, pois já estavam desgastadas e usadas.

Em juízo, o réu, o Sr. Wellington da Silva Cavalcante, narrou que: arrombou a porta da loja e na primeira tentativa de furtar já foi capturado pelos policiais, que não houve outras tentativas. Afirmou que não chegou a levar nada da loja, apenas um saco de dinheiro com a quantia de 200 (duzentos) e poucos reais que havia pegado do caixa, mas que perdeu o dinheiro ao arremessa-lo em outro lugar assim que percebeu a presença dos policiais. Disse que depois procurou o dinheiro junto aos policiais, mas não conseguiram achar. Falou que os policiais o pegaram dentro da loja. Afirmou que Genilson não o acompanhava no momento do furto. Relatou que conhece o réu Genilson da rua, mas que não tem amizade e nunca conversou com ele. Relatou que um dos policiais pulou o muro da loja vizinha para tentar encontrar o dinheiro que o depoente havia arremessado para longe, porém não conseguiu encontrar. Disse para o policial que já tinha usado droga e que ia usar o dinheiro que pretendia furtar para comprar mais droga. Falou que em nenhum momento disse para o policial que já havia utilizado aquele dinheiro do furto para comprar as drogas que já tinha usado. Asseverou que não roubou nenhum calçado da loja e que as bolsas estavam todas vazias. Afirmou que não havia se encontrado com o réu Genilson em nenhum momento do dia dos fatos. Relatou que enquanto arrombava a porta da loja não tinha ninguém de tocaia, e que não planejou nada com o réu Genilson.

Em juízo, o réu, o Sr. Genilson Cassiano Faria, narrou que: não participou do furto, mas que esteve com o réu Wellington em outro momento do dia dos fatos. Disse que estava com o réu Wellington na praça próxima ao local dos fatos em torno de 23:30/00:00. Afirmou que o réu Wellington não falou nada sobre praticar um furto enquanto estavam juntos. Relatou que depois de usar a droga na praça com o Wellington eles se separaram e o depoente foi em outro lugar comprar mais droga e não viu mais Wellington. Disse que só viu Wellington de novo quando os policiais o abordaram e o levaram até a loja. Acha que foi abordado pelos policiais em torno de 2 horas da manhã e que estava na praça no momento. Asseverou que não passou perto

da loja Predileta Calçados. Negou o fato de ter dispensado a bolsa e afirmou que a bolsa e a caixa de sapato vazia não lhe pertenciam. Afirmou que ficou na praça o tempo todo e que não passou perto da loja em nenhum momento. Relatou que o policial Marcos Antônio já havia passado na praça e avistado o depoente e o réu Wellington em momento anterior ao furto praticado. Falou que o lugar onde foi comprar mais droga era perto da praça e que foi e voltou em questão de meia hora.

Deve ser observado que a prática do crime de furto consumado é atribuída apenas a um dos réus, o Sr. Wellington, que o teria praticado em momento anterior àquele que foi preso por tentativa.

Os policiais ouvidos em juízo, confirmaram que Wellington confessou a prática de dois furtos, um tentado, outro consumado.

Em sede policial, Wellington também confessou os crimes (fl. 8), mas mudou a sua versão em juízo, afirmando que não houveram dois fatos delitivos, mas apenas um, aquele que levou à sua prisão em flagrante.

Para entrar no estabelecimento comercial, fez-se necessário o arrombamento de portas.

A hora da prisão em flagrante foi registrada como sendo às 03:23:50.

O laudo pericial aponta que o arrombamento teria se dado por volta das 3hs (fl. 256).

Portanto, para além das versões orais em conflito, nada há nos autos a indicar que tenham havido dois fatos delitivos, em momentos distintos.

Porque a segunda versão dos réus encontra apoio nos demais elementos de prova, há dúvida razoável – o que não significa desacreditar a versão dada pelos honrados policiais militares.

Desta feita, absolvição, aqui, se impõe.

Da Imputação do Crime de Furto Qualificado Tentado durante o Período Noturno praticado pelos Srs. Wellington da Silva Cavalcante e Genilson Cassiano Faria.

O crime é definido nos art. 155, § 1 e § 4, incs. I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP.

Os elementos orais de prova acima demonstram que o réu Wellington ingressou no estabelecimento Predileta Calçados, pretendia pegar a res furtiva e se evadir sem pagar o respectivo preço. Todavia, não obteve êxito em virtude da rápida intervenção policial.

A subtração de coisa alheia apenas não se consumou porque o réu Wellington foi surpreendido pelos policiais militares, que capturaram o denunciado antes mesmo deste subtrair os objetos e coloca-los em suas bolsas.

Por isso, reconheço a prática de furto em sua forma tentada.

Já que o acusado Wellington conseguiu entrar no estabelecimento supracitado, com interrupção da ação em fase inicial, a pena será diminuída em 2/3 (art. 14, parágrafo único, do CP).

A prova produzida em juízo não é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do réu Genilson em relação ao fato imputado em epígrafe, pois com ele nada foi encontrado e é crível a sua narrativa de que estava apenas passando pelo local. Deste modo, afasto, desde já, a qualificadora do concurso de agentes (art. 155, §4º, inc. IV, do CP)

Sobre a qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo, faz-se oportuno observar que a destruição ou rompimento do obstáculo deixa vestígios (crime não transeunte), de modo que é imprescindível, para comprovação da materialidade, a produção da prova pericial consistente no exame de corpo de delito, não podendo a confissão do acusado substituí-lo (art. 158 do CPP). Lado outro, é certo que não sendo possível o exame de corpo de delito por haverem desaparecidos os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta, por força do disposto no art. 167 do CPP (STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 503.569/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 03.09.2019). Foi demonstrado pela prova pericial (fls.251/256) que houve o rompimento de obstáculo para acesso ao local em que se deu a subtração, razão pela qual incide a qualificadora do art. 155, §4º, inc. I, do CP.

Desta feita, reputo demonstrada a prática do Crime de Furto Tentado Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo.

O réu confessou espontaneamente o crime, pois confirmou o fato tentado em juízo, razão pela qual faz jus à atenuante do art. 65, inc. IV, "d", do CP, na inteligência da Súmula 545 ("Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal.") do STJ.

Incide a circunstância agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), uma vez que a parte ré Wellington praticou a infração penal ora em julgamento após o trânsito em julgado de outra condenação (art. 63 do CP), conforme se extrai da sua Folha de Antecedentes Criminais (fls. 345/358) / Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 359/365), e antes do transcurso do lapso depurador (art. 64, inc. I, do CP).

Pese o fato ter sido praticado durante o repouso noturno, deve ser observado o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.087: "A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)".

Responsabilidade Penal

Tudo bem examinado e ponderado, deve ser observado, ainda nesta sede, que nada alegou a defesa que permitisse afastar a antijuridicidade da conduta delitiva imputada à parte ré, a qual, aliás, agiu com entendimento, autodeterminação e ciência da ilicitude do fato praticado, quando era certamente de se lhe exigir a adoção de conduta diversa.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que o Sr. Wellington da Silva Cavalcante praticou o delito de Furto Tentado Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo

III - FIXAÇÃO DA PENA

Dosimetria da Pena do Crime de Furto Tentado Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo

Em atenção ao Princípio da Individualização das Penas (art. 5º, inc. XLVI, da CF/88) e ao Sistema Trifásico (art. 68 do CP), passo à dosimetria.

Na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), tem-se que:

i) Na análise da culpabilidade, deve-se examinar, na lição de Bitencourt, em seu Tratado de Direito Penal (vol. 1, 2017, p. 788), "(...) a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade da conduta praticada, não se esquecendo, porém, a realidade concreta em que ocorreu". Nada há nos autos que permita concluir por um grau diferenciado de censura da parte ré. Em outras palavras, o grau de censura necessário já é alcançado pelo mínimo da pena aplicada. Assim, a culpabilidade deve ser valorada como circunstância judicial neutra.

ii) Na análise dos antecedentes, deve-se examinar a vida pregressa do réu na seara criminal. Antes, porém, de proceder a este exame, faz-se oportuno estabelecer alguns parâmetros - à luz da doutrina e da jurisprudência dominantes -, a serem observados.

Segundo Masson, em seu Código Penal Comentado (2021, p. 416), para a caracterização dos maus antecedentes, "basta a existência de uma condenação penal definitiva", sendo que o "trânsito em julgado da condenação pode ser anterior ou posterior à prática do novo delito". Assim, é suficiente que o antecedente criminal: (i) seja relativo a fato anterior à infração em julgamento (STJ. 5ª Turma. HC n. 268.762/SC, Min. Regina Helena Costa, DJe 29/10/2013; STJ. 6ª Turma. HC 189.385-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 20/2/2014); e (ii) tenha se formado definitivamente (transitado em julgado) antes do julgamento do crime em que ele é valorado.

Nesta ordem de ideias, pode ocorrer de a parte ré possuir uma ou mais condenações definitivas por fatos praticados antes do que está sendo atualmente julgado.

Cumprido, portanto, estabelecer uma casuística a este respeito.

Em havendo uma única condenação por infração penal anterior, registrada no histórico criminal da parte ré, devem-se distinguir ao menos duas situações: (i) se o trânsito em julgado da condenação pelo fato pretérito for posterior ao fato em julgamento, então estar-se-á diante de um mau antecedente; ou (ii) se tanto o fato pretérito, quanto o trânsito em julgado da condenação a ele relativa, forem

anteriores ao fato em julgamento, então estar-se-á diante da reincidência em sentido técnico (art. 63 do CP), salvo se houver transcorrido o prazo depurador (art. 64, inc. I, do CP), hipótese em que a condenação definitiva anterior será valorada como antecedente criminal, observado o sistema da perpetuidade, abaixo examinado.

Em havendo duas ou mais condenações por infrações penais anteriores, registradas no histórico criminal da parte ré, pode ocorrer de: (i) a prática da infração penal sob julgamento ter se dado (a) após o trânsito em julgado de uma condenação por delito anterior, caso em que essa será valorada como reincidência; e (b) após a prática de outro delito, cujo trânsito em julgado sobreveio antes do julgamento atual, caso em que essa será valorada como mau antecedente; ou (ii) a prática da infração penal sob julgamento ter se dado após o trânsito em julgado de duas ou mais condenações por delitos anteriores, caso em que uma poderá ser considerada como reincidência e a outra (ou mais) como mau antecedente, observado o entendimento consagrado na Súmula 241 do STJ ("A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial").

Aqui, cabe observar que, condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente (Tema Repetitivo 1077, REsp 1794854/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021).

Um resumo do quanto exposto nos é oferecido por Masson (idem, p. 444): "(...) se o réu possui mais de uma condenação definitiva, uma pode ser utilizada como mau antecedente e a outra como agravante genérica (reincidência, não se falando em bis in idem. Na hipótese de múltiplas condenações definitivas, o magistrado deve utilizar uma delas para caracterizar a reincidência, se for o caso, e as demais como maus antecedentes."

Sobre o momento da condenação penal definitiva utilizada como mau antecedente, vale observar que a ela não se aplica o período depurador de que trata o art. 64, I, do CP, conforme decidido pelo STF, em sede de Repercussão Geral, RE 593.818, Tema 150. Em outras palavras, o sistema penal adota a regra da perpetuidade em matéria de antecedentes (nesse sentido, é a jurisprudência do STJ: 5ª Turma, AgRg no HC 558.745/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 15/09/2020, DJe.

21/09/2020; e 6ª Turma, AgRg no REsp 1790225/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 08/09/2020, DJe. 22/09/2020). Portanto, é possível considerar qualquer condenação anterior (desde que já transitada em julgado e relativa a fato praticado antes daquele atualmente em julgamento), ressalvadas aquelas por atos infracionais pretéritos, pois que não configuram "crime" em sentido estrito (STJ, 5ª Turma, HC 623.117/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09/02/2021, DJe. 12/02/2021; e STJ, 6ª Turma, REsp 1702051/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 06/03/2018, DJe. 14/03/2018).

Por fim, conforme pacífico entendimento do STJ, "A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência" (Súmula 636 do STJ), o que, contudo, não afasta a possibilidade de serem eles comprovados por outros meios (STF, 1ª Turma, HC 162.548, Rel. Min. Rosa Weber, j. 16/06/2020, DJe. 03/07/2020; e STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 448.972/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/08/2018, DJe. 24/08/2018). Veda-se, todavia, por força do Princípio da Presunção de Inocência (art. 5º, inc. LVII, da CF/88), a utilização de "inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base" (Súmula 444 do STJ).

Postas estas premissas, ao analisar a Folha de Antecedentes Criminais (fls. 345/358) / Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 359/365) da parte ré, constata-se a existência de mais de uma condenação definitiva por infrações praticadas antes desta em julgamento. Assim, uma delas será valorada, mais à frente, como reincidência; as demais, ora o são como maus antecedentes.

iii) Na análise da conduta social, consoante a já clássica lição de Bittencourt, em seu Tratado de Direito Penal (vol. 1, 2017, p. 791), deve-se examinar "o conjunto

do comportamento do agente em seu meio social, na família, na sociedade, na empresa, na associação de bairro etc." Assim, não se pode confundir os antecedentes sociais da parte ré com os seus antecedentes criminais, de modo que se acabe valorando esses últimos nesta sede (STJ, 5ª Turma, HC 475.436/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13/12/2018, DJe. 19/12/2018; e STJ, 6ª Turma, REsp 1.760.972/MG, Rel. Sebastião Reis Júnior, j. 08/11/2018, DJe. 04/12/2018)

Nada há nos autos que desabone a conduta social da parte ré. Assim, sua conduta social deve ser valorada como circunstância judicial neutra.

iv) Na análise da personalidade do agente, "entendida como a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo" (idem, p. 790), deve-se examinar a sua índole e caráter. Este exame deve-se pautar em elementos concretos, sendo insuficiente, para fins de justificação de eventual valoração negativa, a simples menção a uma "personalidade criminosa" (STJ, 6ª Turma, HC 340.007/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 01/12/2015, DJe. 11/12/2015)

Não há nos autos elementos concretos que permitam aferir conclusivamente a personalidade da parte ré. Assim, sua personalidade deve ser valorada como circunstância judicial neutra.

v) Na análise dos motivos do crime, entendidos como "a fonte propulsora da vontade criminosa" (idem, p. 791), deve-se examinar a natureza e a qualidade dos motivos, ou, na lição de Hungria, citada por Bittencourt (idem, ibidem), se são morais/imorais ou sociais/antissociais.

Os motivos que levaram a parte ré a cometer o delito não fogem daquilo que é comum nos crimes deste jaez. Assim, os motivos devem ser valorados como circunstância judicial neutra.

vi) Na análise das circunstâncias do crime, deve-se ter em vista que as do art. 59 do CP não se confundem com as circunstâncias legais, analisadas na segunda fase da dosimetria. Segundo Bittencourt (idem, ibidem), as circunstâncias "defluem do próprio fato delituoso, tais como forma e natureza da ação delituosa, os tipos de meios utilizados, objetos, tempo, lugar, forma de execução e outras semelhantes", devendo-se cuidar que "determinadas circunstâncias qualificam ou privilegiam o crime ou, de alguma forma, são valoradas em outros dispositivos, ou até mesmo como elementares do crime", hipóteses em que deverão ser examinadas em outro momento.

As circunstâncias em que se deu o crime já estão abrangidas pelo tipo penal. Assim, as circunstâncias do crime devem ser valoradas como circunstâncias judiciais neutras.

vii) Na análise das consequências do crime, deve-se ter em vista que essas não se confundem com o resultado natural ou jurídico do crime. Mais uma vez, na lição de Bittencourt (idem, p. 792), cabe "analisar a maior ou menor danosidade decorrente da ação delituosa praticada ou o maior ou menor alarma social provocado, isto é, a maior ou menor irradiação de resultados, não necessariamente típicos, do crime." Não se constata que o crime tenha gerado danosidade que já não esteja abrangida pelo tipo, nem há notícia de alarma social. Assim, as consequências do crime devem ser valoradas como circunstâncias judiciais neutras.

viii) Na análise do comportamento da vítima, deve-se examinar se a vítima contribuiu, de alguma maneira, para a produção do resultado.

Nada há nos autos, porém, a indicar que a vítima, com sua conduta, tenha feito surgir na parte ré o impulso delitivo. Assim, o comportamento da vítima deve ser valorado como circunstância judicial neutra (STJ, 6ª Turma, HC 217.819/BA, Rel. Min. Thereza Assis de Moura, j. 21/11/2013).

Para a valoração das circunstâncias judiciais negativas, utilizo a fração de 1/8, filiando-me ao recente precedente do STJ:

"4. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

5. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente

por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente.

(AgRg nos EDcl no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)"

Havendo uma circunstância judicial negativa, qual seja a existência de maus antecedentes, a pena-base fica fixada em 2 anos e 3 meses de reclusão e 11 dias-multa para o crime de furto qualificado.

Na segunda fase da dosimetria, tem-se que:

i) Incidem as circunstância agravante da reincidência (Art. 61, inc. I, do CP)

ii) Incide a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, "d", do CP).

Quando presentes, simultaneamente, agravantes e atenuantes genéricas, a regra é a compensação de umas com as outras (regra da equivalência das circunstâncias), ressalvados os casos em que presentes as chamadas circunstâncias preponderantes. Segundo o art. 67 do CP, entende-se como circunstâncias preponderantes as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Tendo isso em vista, veja-se.

No presente caso, verifica-se que a parte ré é multirreincidente, mas confessou o crime, a revelar traço de sua personalidade que indica arrependimento e desejo de emenda. Em que pese tratem-se, a reincidência e a confissão espontânea, de circunstâncias preponderantes, a pacífica jurisprudência do STJ é pela possibilidade da compensação (STJ, 3ª Seção, EREsp 1.154.752/Rs, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 23/05/2012). Contudo, nos casos em que presente o fenômeno da multirreincidência, ainda que o réu confesse, não se admite a compensação, pois isto implicaria ofensa aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Com efeito, não se pode admitir que seja aplicada à parte ré multirreincidente reprimenda igual a daquela que ostenta contra si apenas uma condenação definitiva por fato isolado em sua vida (STJ, 6ª Turma, AgRg nos EDcl no HC 569.254/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 08/09/2020). Desta feita, deixa-se de compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, preponderando a primeira em detrimento da última.

Para a valoração das agravantes e das atenuantes, valho-me da fração de 1/6 (STF - HC: 69392 SP, Relator: NÉRI DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 16/06/1992, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 12-03-1993 PP-03560 EMENT VOL-01695-03 PP-00610).

Não havendo quaisquer circunstâncias atenuantes a serem aplicadas, mas presente a agravante da reincidência, a pena-base deve ser majorada. Assim, a pena-intermediária fica fixada em 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, tem-se que:

i) Não incidem quaisquer causas de aumento da pena;

ii) Incide a causa de diminuição atinente à tentativa.

A pena de 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 12 dias-multa é diminuída em 2/3 pela hipótese do art. 14, inc. II, do CP, resultando em 10 meses e 15 dias de reclusão e 4 dias-multa.

Valor do Dia-Multa

Fixo o valor da dia-multa no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato (art. 49, §1º, do CP), uma vez que não há nos autos dados suficientes à análise exauriente da situação econômica da parte ré (art. 60, caput, do CP).

Detração

Deixo de efetuar a detração (art. 42 do CP), como manda o art. 387, §2º, do CPP, uma vez que ausentes informações suficientes sobre imposição e cumprimento de penas privativas de liberdade por outros crimes (art. 111 da LEP).

Regime Inicial de Cumprimento

Dispõe o art. 33 do CP:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§ 1º - Considera-se:

a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;

b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;
c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

§ 4º O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais.

Da leitura do referido artigo, depreende-se que a determinação do regime inicial de cumprimento de pena é feita a partir da aferição de quatro critérios: tipo de pena prevista para o tipo legal (reclusão ou detenção), quantidade de pena aplicada, reincidência e circunstâncias judiciais (art. 33, §§2º e 3º, do CPP), sendo certo que a imposição de regime mais severo do que o permitido pela pena aplicada exige motivação idônea (Súmula 719-STF: "A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea"), exigência essa não satisfeita pela mera menção à gravidade em abstrato do crime (Súmula 718-STF: "A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada").

No presente caso, tem-se que:

i) a pena ficou definitivamente fixada em 10 meses e 15 dias de reclusão;
ii) a parte ré é reincidente; e
iii) as circunstâncias judiciais são desfavoráveis.

Portanto, entende-se como correto o estabelecimento do regime fechado para o cumprimento inicial da pena.

Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Pena Restritiva de Direitos

Dispõe o art. 44 do CP:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposos;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

§ 1º (VETADO)

§ 2º Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

§ 3º Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.

§ 4º A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão.

§ 5º Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz

da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.

Da leitura do referido artigo, depreende-se que a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos depende do preenchimento de requisitos objetivos (natureza do crime e quantidade de pena aplicada) e subjetivos (não ser reincidente em crime doloso, observada a exceção da recomendação social da medida, e ser suficiente a substituição).

No presente caso, o réu é reincidente em crime doloso, não sendo a substituição socialmente recomendável e as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente.

Portanto, conclui-se pela impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Suspensão Condicional da Pena (Sursi)

Dispõe o art. 77 do CP:

Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

§ 1º - A condenação anterior a pena de multa não impede a concessão do benefício.

§ 2º A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos, poderá ser suspensa, por quatro a seis anos, desde que o condenado seja maior de setenta anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a suspensão.

Da leitura do referido artigo, depreende-se que a possibilidade da concessão da suspensão condicional da pena depende do preenchimento de requisitos objetivos (natureza e quantidade da pena privativa de liberdade e sua não substituição por restritiva de direitos) e subjetivos (não ser reincidente em crime doloso e parcela das circunstâncias judiciais favoráveis).

No presente caso, a pena privativa de liberdade aplicada é superior a 2 (dois) anos, o réu é reincidente em crime doloso e as circunstâncias judiciais pertinentes foram valoradas negativamente.

Portanto, conclui-se pela impossibilidade da concessão da suspensão condicional da pena.

IV- DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para:

1) CONDENAR o Sr. Wellington da Silva Cavalcante, qualificado à fl. 08, à pena de 10 meses e 15 dias de reclusão e 4 dias-multa, com o dia-multa fixado em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, a ser inicialmente cumprida em regime fechado. Isso por considerar a parte ré como incurso no art. 155, §4º, inc. I, c/c o art. 14, inc. II, todos do CP.

2) ABSOLVER o Sr. Wellington da Silva Cavalcante, qualificado à fl. 08, da prática do crime do art. 155, §1º e 4º, inc. I, do CP com fundamento no art. 386, inc. VII (não existe prova suficiente para a condenação).

3) ABSOLVER o Sr. Genilson Cassiano Faria, qualificado à fl. 16, da prática do crime do art. 155, § 1º e 4º, inc. IV, c/c o art. 14, inc. II, todos do CP, com fundamento no art. 386, inc. VII (não existe prova suficiente para a condenação). Deixo de fixar valor mínimo para a indenização, a despeito do disposto no art. 387, inc. IV, do CPP, pois não foi deduzido pedido neste sentido (REsp 1193083/RS, Rel. Min. Laurita Faz, Quinta Turma, j. 20/08/2013, DJe 27/08/2013).

V - COMUNICAÇÕES FINAIS

Em atenção ao disposto no art. 387, §1º, do CPP, observe-se que o réu Wellington respondeu a este processo preso. Ocorre, no entanto, que entre a sua prisão e a presente sentença passaram-se quase 7 meses.

Ora, considerando que o réu está sendo ora apenado com 10 meses e 15 dias de reclusão, resta evidente a falta de homogeneidade entre a cautelar e pena imposta. Portanto, entendo que o réu deve responder ao restante do processo em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Condene a parte ré, o Sr. Wellington, ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP e art. 4º, § 9º, da Lei Estadual 11.608/2003). Neste ponto, observo que não há lacuna no CPP, a atrair a incidência do CPC/15, notadamente dos dispositivos que ali tratam sobre a gratuidade de justiça. Quisesse o legislador isentar o acusado pobre das custas nos crimes de ação penal pública, teria o feito, como de fato o fez no art. 806, §1º, do CPP. Nem se diga que o art. 806, §1º aplica-se à hipótese, pois, como se sabe, o parágrafo excepciona a regra do caput (art. 11, inc. III, alínea "c", da LC 95/98).

Com efeito, consoante a jurisprudência do STJ, a concessão do benefício da justiça gratuita, em se tratando de ação penal pública, cabe ao Juízo da Execução Penal (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j. em 18/02/2020, DJe 28/02/2020; e AgRg no AREsp 1335772/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. em 04/02/2020, DJe 27/02/2020), sendo certo que a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça não exclui a possibilidade de condenação do acusado ao pagamento de custas processuais, mas tão somente a suspensão de sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j. em 18/02/2020, DJe 28/02/2020; e AgRg no AREsp 1371623/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. em 11/04/2019, DJe 30/04/2019).

Comunique-se a vítima o teor desta sentença, nos termos do art. 201, §§2º e 3º do CPP.

Transitado em julgado: (i) proceda-se à atualização do valor da multa, intimando-se o réu para pagamento em 10 dias, nos termos dos arts. 49, §2º, 50 e 51 do CP e 164 da LEP; (ii) oficie-se o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para fins do art. 15, III, da CF/88; (iii) oficie-se o IIRGD.

Expeça-se Certidão de Honorários Advocatícios, nos termos do Convênio DPE/OAB, se for o caso.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.

Ilha Solteira, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA